

특정감사

2019년 안전관리 및 내부통제시스템 운영실태 특정감사 결과

2019. 6.

aT 한국농수산물유통공사
감 사 실

I . 감사 개요

1. 감사 목적

- 기상이변, 태풍, 폭염, 지진 등 자연재난 증가와 안전에 대한 국민적 관심이 높아짐에 따라 공사의 시설 및 재난, 식품 등에 대한 안전관리 실태를 진단·점검하고 안전사고에 대한 예방적 기능 강화
- 안전관리에 대한 관련법류 및 내부규정 등 준수여부와 내부통제관리가 적절하게 이루어지고 있는지 점검하고 문제점에 대한 개선 및 책임규명
- ※ 현 정부 및 CEO의 안전에 대한 높은 관심과 기관의 책임성 확대·강화

2. 감사대상 및 범위

- 감사대상 : 안전관리(시설·재난·정보보안·먹거리) 해당 부서 및 사업소 등
 - 경영안전처, 비상계획실, 화훼사업센터, 농식품유통교육원, 사이버거래소, 비축기지(일부), 민간창고(일부) 등
- 감사범위 : 2017. 1월 ~ 2019. 4월 현재까지의 사업 및 업무 전반

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2019. 5. 7. ~ 5. 24.(14일간)
- 감사인원 : 6명
 - (반장) 감사부장, (반원) 차장 김준호·조민수·조지완·임성진, 외부전문가1
 - * 외부 : 건축시공 전문가(유광일 (주)중앙건설 대표 등 / 감사실 외부전문가 POOL 위촉대상자)

4. 감사중점사항

- 공사 시설에 대한 안전관리 실태 및 안전기준 준수여부
 - 사업소 및 노후시설 선별 점검(화훼사업센터, 유통교육원, 일부 비축기지)
- 재난안전관리에 대한 사전 대비실태 및 유사 시 작동체계 점검
- 사이버침해 및 정보유출에 대한 대응력, 관련시스템의 안전성 및 적정성
- 비축물자 보관 및 학교급식 등의 위생·안전 관리실태 점검
- 분야별 안전점검 체크리스트 및 시설점검표에 의한 안전점검 실태조사 등

II. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	수감부서	건 명	처분요구	처리할부서	조치결과 회보여부
1	비축사업처	민간창고 위생관리 점검활동 실효성 미흡	통 보	비축사업처	회보요
2	전북지역본부	전주비축기지 시설 등 안전관리 불철저	기관주의	전북지역본부	회보불요
3	화훼사업센터	화훼사업센터 건축물 등 시설 안전관리 불철저	기관주의	화훼사업센터	회보불요
4	농식품 유통교육원	농식품유통교육원 시설 보수 필요	통 보	농식품 유통교육원	회보불요
5	경영안전처	공사 시설물 등 안전점검 실효성 미흡	통 보	경영안전처	회보요
6	경영안전처	위기관리지침 이행계획 수립 필요	통 보	경영안전처	회보요
7	화훼사업센터	건축 등 설계도면 관리방식 개선 필요	통 보	화훼사업센터	회보요
8	비축사업처	비축기지 작업 안전관리 강화 필요	통 보	비축사업처	회보요
9	비상계획실	보호구역의 시설보안 강화 필요	통 보	비상계획실	회보요
10	경영안전처	퇴직 점검 확인서 실효성 제고 필요	통 보	경영안전처	회보요
11	비축사업처	품질안전실험실 안전관리 지침 미준수	현지조치 통 보	비축사업처 비축사업처	회보불요 회보요
12	비축사업처	품질안전실험실 관련 규정 개선 필요	개 선	비축사업처	회보요
13	경영안전처	일상감사 내부통제 기능 강화 필요	통 보	경영안전처	회보요
14	인재육성처	임직원 윤리·인권강령 및 취업규칙 위반	징계요구	인재육성처	회보요
15	경영안전처	정보보안포털시스템 구축을 통한 aT 정보보안 인식 및 수준제고	통 보 (모범사례)	인재육성처	회보불요
16	화훼사업센터	재난 취약시설 개선을 통한 안전관리 기능 강화	통 보 (모범사례)	인재육성처	회보불요

2. 감사결과 처분요구서 : 별 첨

감사결과 처분요구

통 보

제 목 민간창고 위생관리 점검활동 실효성 미흡

수 감 부 서 ♡♡♡♡처

처리할 부서 ♡♡♡♡처

내 용

정부에서는 농수산물 성출하기에 수매를 실시하여 농가 소득증대에 기여하고 수매비축 물량은 시장가격 동향에 따라 탄력적으로 방출하여 소비자 가격안정 도모하는 한편 WTO농산물 협상결과에 따라 저율관세로 수입을 보장한 시장접근물량과 수급상 부족한 농산물을 국영무역 방식으로 수입하여 농산물 수급 및 가격안정을 도모하고 있다.

이와 관련하여 농림축산식품부는 사업지침 수립 시달, 예산배정, 사업평가 및 제도개선 등의 역할을 수행하고, 공사는 농산물 수매·수입·보관 및 방출(판매)을 수행하고 있으며 보관 및 방출업무를 위해 전국 14개 공사 비축기지 및 30개소의 민간창고에 위탁 운영하고 있다.

공사 「농산물♡♡♡♡실시요령」 제3조를 보게 되면 정부♡♡♡♡을 수행하는 경우 책임의 한계와 소관을 명확히 하고, 업무내용에는 비축기지·민간위탁 임차창고 등 보관창고의 정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화 등에 대한 관리 실태 점검 및 분석·개선 등을 포함하고 있다.

한편 공사에서는 정부 비축농산물의 민간창고 위탁 보관관리를 위해 필요한 세부 사항을 규정하여 민간창고의 효율적 운영·관리를 도모하고자 「민간창고 위탁 보관관리 운영지침」을 제정하여 운영하고 있다.

동 지침 5조(위탁범위)에 따르면 “공사”는 “수탁자”가 “공사”의 비축농산물을 창고 문전 차상도(車上渡)로 인수·보관 후 “공사” 또는 “공사”가 지정하는 수하인에게 창고 문전도(門前渡)로 인도하기까지 운영·관리에 대한 위탁범위를 정하고 있는데, 그 내용을 보게 되면 “공사” 소유 비축농산물의 품위점검 및 보관조건 유지 등 품질관리와 “공사” 소유 비축농산물 및 보관시설에 대한 위생·안전관리 등을 포함하고 있다.

또한 동 지침 제10조에 따르면 “계약 상대방”은 “공사”의 물품을 인도하기까지 선량한 관리자의 주의와 의무를 다하여 신속, 정확, 성실하게 계약을 이행하여야 하며, 창고 내·외부의 청소 및 정리정돈 등 위생점검 등에 적극 협조내용 등을 규정하고 있다.

이에 따라 ♣♣♣♣처(국무부)에서는 「비축기지, 민간창고 시설 및 보관농산물 위생·안전검사 실시계획」¹⁾을 수립하여 분기별 위생검사를 민간창고까지 확대하여 운영하고 있으며 점검대행용역사를 한국식품과학연구원으로 선정하여 위생관리 7S 체크리스트를 기반으로 지난 1분기에 14개 비축기지 및 30개소의 민간창고를 대상으로 일제히 위생안전검사 등을 실시한 바 있다.

위 부서에서 실시한 「1분기 비축기지, 민간창고 시설 및 보관농산물 위생·안전검사 결과 접수보고」²⁾ 내용을 보게 되면 민간창고 위생관리는 대체적으로 80점 이상으로

1) 관련문서 : ♣♣♣♣처-922호 (2019.2.26.)

2) 관련문서 : ♣♣♣♣처-1837호 (2019.4.24.)

양호하다고 평가하고 있으며, 그 중 ㉠㉠㉠㉠의 경우 B등급(80점 이상)으로 창고 내·외부 방충방서 관리를 하고 있지 않고 물품 정리, 청소, 정리, 정돈, 청결 등 관리가 필요하다고 총평하고 있다.

그런데 감사실에서 금번 감사기간에 권역별로 1개소씩 3개소의 민간창고에 대하여 위 부서에서 위생·안전 검사 시 활용되고 있는 체크리스트를 기반으로 불시에 점검을 실시한 결과 ㉡㉡㉡㉡처(품질관리부)에서 용역업체를 통해 실시한 검사결과에서는 지적되지 않은 부적절한 사례들이 아래 [표]와 같이 확인되었다.

[표] 민창창고 점검결과 지적내용

구분	지적내용
㉠㉠㉠㉠ (전남 ●●군 소재)	◦ 저온창고 출입문 옆 소화기 및 소화경보기 부식 심화
	◦ 저온창고 내 비축농산물과 개인 취식물 혼재
	◦ 저온창고 벽면에 비축농산물 밀착 적재 (30cm이격 미준수)
	◦ 저온창고 내 해충 발견
	◦ 저온창고 천정 제상수 낙수로 바닥 물고임 현상 발생
㉢㉢㉢㉢㉢㉢ (충남 아산시 소재)	◦ HINODE 쌀(브랜드명)의 쌀포대 터짐 현상 심함 (10파렛트에서 1포대 정도)

이러한 결과는 현행 점검대상 민간업체에 대한 사전예고 검사로 인해 평소관리 실태를 파악하기 어려운 실정에서 기인될 수 있다고 보여지므로 추후에는 불시점검 등의 방법을 강구하여 ‘비축기지·민간창고 시설 및 보관농산물 위생·안전검사’ 활동에 실효성을 높이고 검사결과에 대한 신뢰성을 높일 필요가 있다

<관계부서 의견> 위 부서에서는 7S 체크리스트의 핵심은 습관화로 완전히 정착 되기까지 일정 시간이 필요한 점은 있으나, 감사실의 불시점검 결과 자체 정기검사 결과와 차이가 있음에 대하여 인식을 하고 향후에는 불시점검 방식을 통해 점검 대상 업체의 경각심을 고취시키고 위생검사 대행기관과 관련 내용을 공유하여 효율적인 관리가 될 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞처장은 감사기간 중 점검결과 지적된 해당 민간창고에 대하여 시정 및 지도 조치하시기 바라며, ‘비축기지·민간창고 시설 및 보관농산물 위생·안전검사’ 활동의 실효성을 높이기 위해 불시점검 등과 같은 방안을 강구하시기 바랍니다.
(통보)

【 일련번호 : 2 】

감사결과 처분요구

기관주의

제 목 ○○○○기지 시설 등 안전관리 불철저

수 감 부 서 ○○○○본부

처리할 부서 ○○○○본부

내 용

공사 「시설관리지침」 제4조에 따르면 해당 시설담당자는 시설물의 안전 및 재난예방을 위한 동 지침의 분야별 점검표에 의거하여 점검을 실시하고, 이상 징후 발생 시 즉시 계통 보고·조치하여 선제적 안전관리를 하여야 하며 재난발생 위험이 높거나 재난안전 집중 부위는 수시 점검 및 보수 조치하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 공사 「위기관리지침」에 의하여 공사예하 각 해당부서는 매월 4일에 별지의 양식 체크리스트로 ‘안전점검의 날’행사를 실시하고, 그 결과를 총괄부서에 통보하도록 운영되고 있다.

따라서 시설담당자는 일상적인 점검이나 ‘안전점검의 날’ 행사에 따른 정기 점검 시에는 시설물의 검사항목이 빠지지 않도록 현장검사를 체계적이고도 충실히 수행하고³⁾, 시설물의 관리자는 시설물의 기능 보전 및 편의와 안전성을 높이는 한편 재난발생 위험이 높거나 재난안전 집중 부위는 즉시 보수 조치하며 지속적인 관찰로 재난안전에 대비하는 것이 타당하다.

3) 다만, 「시설물안전법」에 의한 점검은 관계법령에 따른다.

그런데 감사기간 동안 권역별로 1개 비축기지를 샘플링 하여 시설물의 건축, 전기, 소방 등에 대한 점검결과 〇〇〇〇본부 비축기지의 경우 아래 [표]와 같이 비축농산물 안전관리가 미흡하거나 안전사고 발생 우려가 있는 사례들이 있었다. 이에 따라 해당 지역본부에서는 동 사례들에 대한 신속한 시정조치와 향후 안전사고에 대한 사전예방활동을 강화하고 점검업무에 철저를 기할 필요가 있다.

[표] 〇〇〇〇기지 시설 등 점검결과 지적내용

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 저온창고 바닥 일부 파손 (흙 발생) ○ 저온창고 천정 목재덱트 일부 이탈 ○ 철재파렛트(약 1,000개) 야적으로 부식진행 ○ 비축기지 사택 앞 맨홀 파손 ○ 저온창고 콩나물콩 적재 불량 (기울림 심화) ○ 냉각기계설비 부식 및 배관테이핑 부식 (비가림 시설 빈약) ○ 비축기지 사택 보일러실 내 부탄가스 등 가연성 제품 방치 ○ 비축기지 폐쇄 사택 내 개인용품 및 취식물 보관 ○ 콩나물콩 포대 점검 후 테이핑 미조치로 바닥에 콩 유출 |
|---|

<관계부서 의견> 〇〇〇〇본부에서는 위 지적사항에 대하여 감사 기간 중 대부분 시정조치 하였으며 철재파렛트(약 1,000개) 야적으로 부식이 진행되고 있는 건에 대해서는 차년도 예산배정시 타 비축기지 이관 및 도색, 매각, 보관시설 설치 등의 방법을 강구하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

〇〇〇〇본부장은 〇〇〇〇기지 시설 및 비축농산물 등의 안전관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (기관주의)

감사결과 처분요구

기관주의

제 목 ●●●●센터 건축물 등 시설안전 관리 불철저

수 감 부 서 ●●●●센터

처리할 부서 ●●●●센터

내 용

●●●●센터는 공정하고 투명한 경매절차 등을 통해 국내 화훼류를 능률적으로 집하, 분산시켜 화훼농가와 소비자 간의 적정가격 형성과 유통비용 절감 등으로 국내 화훼류 거래활성화를 도모하기 위해 1991년 6월에 설립되었으며, 원활한 분산활동을 위해 393명의 중도매인(절화류 153명, 관엽류 97명, 난류 143명)을 지정하여 운영하고 있다.

위 센터는 서울특별시 서초구 양재동 232-4번지에 대지면적 69,584.9㎡(21,049평)에 건축면적 25,431㎡(7,706.5평)으로 지하1층, 지상2층 건물로 정화조, 냉난방설비, 위생설비, 소방설비, 가스설비, 수변전설비, 발전기 등을 갖추고 있으며 아래 [표]와 같이 경매·관리동, 중도매인점포, 화환점포, 분화온실 등의 시설로 이루어져 있다.

[표] ●●●●센터 주요시설

(단위 : ㎡)

구 분	경매· 관리동	중도매인 점 포	화 환 점 포	분 화 온 실	자 재 종 요	기 타	계
면 적	14,513 (4,390평)	6,446 (1,950)	3,886 (1,175)	11,776 (3,562)	1,118 (338)	592 (179)	38,331 (11,594)

공사 「시설관리지침」 제4조에 따르면 해당 시설담당자는 시설물의 안전 및 재난예방을 위한 동 지침의 분야별 점검표에 의거하여 점검을 실시하고, 이상 징후

발생 시 즉시 계통 보고·조치하여 선제적 안전관리를 하여야 하며 재난발생 위험이 높거나 재난안전 집중 부위는 수시 점검 및 보수 조치하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 공사 「위기관리지침」에 의하여 각 해당부서는 매월 4일에 별지의 양식 체크리스트로 ‘안전점검의 날’ 행사를 실시하고, 그 결과를 총괄부서에 통보하도록 운영되고 있다.

따라서 시설담당자는 일상적인 점검이나 ‘안전점검의 날’ 행사에 따른 정기 점검 시에는 시설물의 검사항목이 빠지지 않도록 현장검사를 체계적이고도 충실히 수행하고⁴⁾, 시설물의 관리자는 시설물의 기능 보전 및 편의와 안전성을 높이는 한편, 재난발생 위험이 높거나 재난안전 집중 부위는 즉시 보수 조치하며 지속적인 관찰로 재난안전에 대비하여야 함이 타당하다.

그런데 감사기간 동안(2019.5.13.~5.14.) 위 센터의 경매장, 중도매인 점포, 자재 점포 등 시설물의 건축, 전기, 소방 등에 대한 점검결과 [별표]와 같이 화재예방 관리가 미흡하거나 안전사고 발생 우려가 있는 사례들이 있었다. 이에 따라 위 센터에서는 동 사례들에 대한 신속한 후속조치 검토와 향후 안전사고에 대한 사전예방활동을 강화하고 점검업무에 철저를 기할 필요가 있다.

<관계부서 의견> 위 부서에서는 감사 결과 지적내용에 대하여 인정하면서도 ●●●●센터 시설의 노후한 환경 및 입주상인들의 통제관리 등에 어려움을 호소 하였으나 향후 동 시설의 안전관리를 위해 보다 철저를 기하겠다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항

●●●●센터장은 화재발생 및 안전사고 우려가 있는 시설에 대하여 필요한 조치를 취하시고 향후 안전관리 및 감독을 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)

4) 다만, 「시설물안전법」에 의한 점검은 관계법령에 따른다.

[별표] ●●●●센터 시설 안전관리 점검 결과

위 치	주요 지적내용
분화온실 (가동)	◦ 소화기 주변 상품 진열로 긴급사용에 방해 요소 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
분화온실 (가동)	◦ 입주업체가 가연성 차광막을 임의 설치하여 화재 발생 시 확산 우려 ◦ 가연성 차광막 주변 누전 위험
분화온실 (나동)	◦ 분전반 시건되지 않고, 주변 적치물 존재 - 평시 시건상태 유지, 확인 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
분화온실 (나동)	◦ 천정 하단까지 가연성 적치물 보관 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
자재창고	◦ 불법 적치물 보관으로 화재 위험 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
자재점포	◦ 고속도로 진입로 확장공사 현장 주변 ◦ 임시 설치된 전기설비 정리되어 있지 않음 - 바닥에 내려져 있어 우천 시 감전위험
자재점포	◦ 공용 주차장 무단 점유 및 적치물 보관 - 차량 안전사고 우려 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
생화매장 (옥외)	◦ 건물 외부 복합패널 파손 및 탈락 - 안전사고 위험으로 보수 필요

위 치	주요 지적내용
생화매장 (옥외)	◦ 조경구역 내 무단 적치물 보관 - 내부 가연성 물품 보관으로 화재 우려 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
국제종묘	◦ 가스통 무단 방치 (가스 잔류여부 확인불가) - 안전사고, 화재 위험으로 정리 정돈 필요
생화매장 (옥외)	◦ 소화전 주변 상품 진열로 긴급사용에 방해 요소 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
생화매장 (옥내)	◦ 방화셔터 하단 적치물 보관 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
생화매장 (옥내)	◦ 스프링클러 하단 적치물 보관 - 스프링클러 작동에 방해 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
생화매장 (옥내)	◦ 영업한계선 초과하여 적치물 보관 - 보행자 안전사고 우려, 화재 시 비상대피 장애 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
생화매장 (옥내)	◦ 천장 상단부, 환풍구 하단 상품 보관 ◦ 스프링클러 하단 적치물 보관 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
생화매장 (옥외)	◦ 그레이팅 파손으로 차량 안전사고 위험 및 운행 소음 발생 - 무소음 트렌치로 교체 필요
생화매장 (옥상)	◦ 공유면적 무단 점유 (입주업체 상품 방치) - 안전사고, 화재 위험으로 정리 정돈 필요

위 치	주요 지적내용
생화매장 (옥상)	- 바닥 마감재 파손 - 파취 후 무수축 고강도 몰탈 보수 (예정) - 물고임이 없도록 배수조치 필요
경매장 (옥외)	- 우수받이 석재 교체 및 덮개 설치 - 날카로운 철재 우수받이 안전사고 위험 - 덮개 설치로 물튀김 방지
경매장 (1층)	- 내화뿔철* 탈락 부위 보수 * 화재 시 철골 강도 약화에 따른 붕괴현상 지연 (1시간) - 전선 단자함 개방되어 외부 노출
본관동 (지하1층)	- A형 사다리 사용에 따른 안전지침 주의 환기 - 원칙적으로 안전대를 걸고 작업해야 함 - 안전대 사용 불가 시, 추락방지 안전조치*) 필요 * 안전교육, 안전모 착용, 2인 1조 작업 등
화환점포 (지하1층)	- 비상 유도등 주변 적치물 보관으로 시인성 저하 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
화환점포 (지하1층)	- 소화전 주변 적치물로 긴급사용에 방해 요소 - 화환점포 93호
화환점포 (지하1층)	- 공조실 내부에 입주점포 상인 소유물 보관 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요 - 공조실은 평시 시건상태 유지, 확인
화환점포 (지하1층)	- 소화기 주변 상품 진열로 긴급사용에 방해 요소 - 입주업체 계도 및 적치물 제거 필요
화환점포	화환점포 2번 지상출입구 하단 백화현상

위 치	주요 지적내용
(지하1층)	- 누수 의심되므로 비가림막 설치 등 보수 필요
경매장 (1층)	◦ 실외기 앵글이 낮게 설치되어 안전사고 위험 - 스티로폼 등 완충재 부착 필요
경매장 (1층)	◦ 경매장 증축부 기둥에 크랙 발생 - 정밀 안전진단 필요
경매장 (1층)	◦ 기둥 주변 보강재 탈락으로 파손 진행 중 - 하단 완충파이프 설치, 기둥 보완재 보수 필요
경매장 (1층)	◦ 경매장 증축부 기둥 및 벽면에 크랙 발생 - 정밀 안전진단 필요
본관동 (옥상)	◦ 옥상 지붕의 구배가 낮아 누수 가능성 존재 - 우천 시 누수여부 및 위치 확인 필요

【 일련번호 : 4 】

감사결과 처분요구

통 보

제 목 ☆☆☆☆☆☆원 시설 보수 필요

수 감 부 서 ☆☆☆☆☆☆원

처리할 부서 ☆☆☆☆☆☆원

내 용

☆☆☆☆☆☆원은 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 제75조(교육훈련 등) 등을 근거로 하여 1985년 설립된 국내 최초의 농수산물 유통교육 전문기관으로 2부 1소(교육지원부, 교육운영부, 유통연구소)를 두고 있으며, 수급안정, 유통개선, 수출진흥, 식품산업육성을 선도할 전문인력 양성기관으로서 역할을 수행하고 있다.

위 원은 경기도 수원시 권선구 당진로 43-33(당수동 148-1번지)에 대지면적 17,137㎡(5,183평), 건축면적 8,209.01㎡(2,483평)으로 지하1층, 지상4층 건물로, 강의실, 생활관, 식당 등을 갖추고 있으며 주요시설은 아래 [표1]과 같다.

[표1] ☆☆☆☆☆☆원 주요시설

구 분	수 용 규 모
• 강 의 실	• 강의실 : 7개실 330명 수용 / 70인실(2), 40인실(4), IT교육장(1) • 대강의실 : 1개실 162명 수용
• 분임토의실	• 6개실 / 12명(1실)
• 생 활 관	• 54개실 / 1인실(15), 2인실(38), 온돌방(1), 최대 98명 수용
• 세미나실	• 21명 수용
• 식 당	• 160명 수용
• 편의시설	• 휘트니스센터, 전문자료실, 소운동장, 주차장(76대) 등

공사 「시설관리지침」 제4조에 따르면 해당 시설담당자는 시설물의 안전 및 재난 예방을 위한 점검을 실시하고 이상 징후 발생 시 즉시 계통 보고·조치하여 선제적 안전관리를 하여야 하며, 재난발생 위험이 높거나 재난안전 집중 부위는 수시 점검 및 보수 조치하여야 한다.

따라서 시설담당자는 일상적인 점검이나 ‘안전점검의 날’ 행사에 따른 정기 점검 시에는 시설물의 검사항목이 빠지지 않도록 현장검사를 체계적이고도 충실히 수행하고⁵⁾, 시설물의 관리자는 시설물의 기능 보전 및 편의와 안전성을 높이는 한편 재난 발생 위험이 높거나 재난안전 집중 부위는 즉시 보수 조치하며 지속적인 관찰로 재난 안전에 대비하여야 한다. 특히 ☆☆☆☆☆원의 경우 다수의 외부 교육생들이 교육 및 숙박하고 있어 시설물에 익숙하지 않은 외부 교육생들이 시설 등 위험 요소에 대한 인지가 부족할 수 있으므로 재난우려가 있는 시설에 대한 선제적 보수조치 등이 필요하다.

그런데 위 교육원에 대하여 외부 전문가와 합동 점검한 결과 아래 [표2]와 같이 안전사고 발생 우려가 있는 사례들이 있어 교육원에서는 동 사례들에 대한 신속한 보수조치를 통해 안전사고에 대한 사전예방을 강화할 필요가 있다.

[표2] ☆☆☆☆☆원 시설 안전관리 점검결과 위험요인

위 치	주요내용
우측동 지붕	◦ 지붕에서 눈덩이나 결빙된 눈의 낙하에 따른 통행자 피해 위험 - snow stopper 설치 등 낙하물 차단 시설 필요
교육원 후면 옹벽 하단	◦ 옹벽하단 아스콘 파손 및 땅꺼짐 - 침하부위 콘크리트, 아스콘 등을 통한 보강으로 장기 침하 방지 필요
중앙계단 및 좌우측 출입구	◦ 비상안내등 등이 고장난 곳 일부(3개소) 있음 - 안내등 수리 필요 ◦ 비상안내등이 설치되어 있으나, 방향에 따라 인식이 어려운 곳이 있음 - 비상안내등의 동선 개선 필요
정면 인근 전기 인입 맨홀	◦ 맨홀 주변 유수로 형성에 따른 바닥 침하 현상 - 맨홀 주변 돋움 및 배수로 설치 등 유수 방향 정비 필요

5) 다만, 「시설물안전법」에 의한 점검은 관계법령에 따른다.

<관련부서 의견> ☆☆☆☆☆☆원은 2013.12월 리모델링 및 시설현대화를 완료하여 공사 보유 시설물 중 비교적 최근 건물로 상대적으로 시설안전도는 높은 상황이며, 안전사고 발생 우려가 있는 부분에 대하여 관련부서와 협의 등을 통하여 신속한 조치로 안전사고 예방에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆☆원장은 안전사고 발생 우려가 있는 위험요인에 대한 신속한 시설 보수를 통해 ☆☆☆☆☆☆원의 안전관리를 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)

【 일련번호 : 5 】

감사결과 처분요구

통 보

제 목 공사 시설물 등 안전점검 실효성 미흡

수 감 부 서 ◇◇◇◇처

처리할 부서 ◇◇◇◇처

내 용

공사에서는 매월 공사 시설물에 대한 시설물 점검과 안전교육을 자발적으로 실행하도록 체크리스트를 만들어 ‘안전점검의 날’ 행사를 실시하고 있으며, 동 업무를 2018년까지는 ◆◆◆◆실에서 소관하다가 2019년부터는 ◇◇◇◇처로 이관이 되어 운영되고 있다.

공사 「위기관리지침」 제47조를 보게 되면 공사예하 각 부서는 매월 4일 별지의 양식 체크리스트로 ‘안전점검의 날’ 행사를 실시하고, 그 결과를 총괄부서에 통보하도록 정하고 있으며, 안전점검의 날 행사내용은 본사 및 지역본부, 사업소, 원, 비축기지별 시설물 점검과 각 계절별 위험예측 교육, 홍보실시(지역본부/사업소,원별 자체 교육편성) 등으로 이루어져 있다.

또한 공사 「시설관리지침」 제5조에 따르면 「시설물안전법」에 의한 점검은 정기안전점검, 정밀안전점검, 정밀안전진단, 긴급안전점검, 성능평가로 분류하며, 일상 점검은 아래 [표]와 같이 실시하도록 정하고 있다.

[표] 일상점검 종류

1. 일일점검: 취급자(사용자)가 이상 유무를 확인함과 동시에 상태를 점검하며 간단한 손질(주유, 정비 및 청소)등
2. 주간점검: 강우 및 강설시 일일점검을 병행하여 중요부분에 대한 간단한 정비 및 점검(각 지역본부 자체점검)
3. 월간점검: 주간점검을 병행하여 세밀한 분해점검 및 정비(각 지역본부 자체점검)
4. 분기점검: 월간점검을 병행하여 점검체크리스트에 의한 점검(각 지역본부 자체점검)
5. 반기점검: 상반기 및 하반기 점검을 병행하여 점검체크리스트에 의한 점검(각 지역본부·사업소 시설담당, 비축기지 관리소장 및 본사 시설담당부서 합동점검)

그리고 공사 「시설관리지침」 제4조에 따르면 해당 시설담당자는 시설물의 안전 및 재난예방을 위한 동 지침의 분야별 점검표에 의거하여 점검을 실시하고, 이상 징후 발생 시 즉시 계통 보고·조치하여 선제적 안전관리를 하여야 하며 재난발생 위험이 높거나 재난안전 집중 부위는 수시 점검 및 보수 조치하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 본사 시설담당부서 합동으로 점검하는 상·하반기 반기점검과 해당 시설의 시설담당자가 자체적으로 점검하는 ‘안전점검의 날’ 행사에 따른 점검 시에는 시설물의 검사항목이 빠지지 않도록 현장검사를 체계적이고도 충실히 수행하고⁶⁾, 시설물의 관리자는 시설물의 기능 보전 및 편의와 안전성을 높이는 한편 재난발생 위험이 높거나 재난안전 집중 부위는 즉시 보수 조치하며 지속적인 관찰로 재난안전에 대비하는 것이 타당하다.

그런데 감사실에서 금번 감사기간에 ●●●●센터 및 ☆☆☆☆☆☆원, 일부 비축기지 등에 대하여 위 ‘안전점검의 날’ 행사 시 활용되고 있는 체크리스트(건축, 전기, 소방 등)를 기반으로 불시에 점검을 실시한 결과 본사 시설관리부에서 합동으로 실시한

6) 다만, 「시설물안전법」에 의한 점검은 관계법령에 따른다.

반기점검과 각 지역본부 및 사업소별 자체적으로 실시한 ‘안전점검의 날’ 점검결과에서는 지적되지 않은 부적절한 사례들이 동 처분요구서 일련번호 2~4와 같이 다수 확인되었다.

이러한 결과는 자체점검에 따른 객관성 부족과 다소 관대한 관점으로 점검한 것에 기인될 수 있다고 보여지므로 지역본부 및 사업소 간의 교차점검 등의 방법을 강구하여 ‘안전점검의 날’행사 등의 점검활동에 실효성을 높이고 점검결과에 대한 신뢰성을 높일 필요가 있다.

<관계부서 의견> 해당부서(◇◇◇◇처)에서는 매월 1회(4일) 실시한 “안전점검의 날” 행사를 안전점검 강화를 위해 「4·4·4 안전점검의 날」로 확대(3회/월) 추진(‘19.5월부터) 하였으며 “안전점검의 날”행사의 실효성 제고를 위하여 교차점검을 실시하도록 하반기부터 보완할 계획이라는 의견을 제시하였다. 또한 안전점검의 객관성 및 내실화를 위하여 매년 하반기 반기 점검시 안전전문업체와 용역계약을 체결하여 시설안전부와 합동으로 점검계획을 수립하여 현재 진행 중에 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇처장은 “안전점검의 날” 행사 등 시설점검 시 교차점검 등의 방법을 통해 점검활동에 실효성을 높이는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

감사결과 처분요구

통 보

제 목 위기관리지침 이행계획 수립 필요

수 감 부 서 ◇◇◇◇처

처리할 부서 ◇◇◇◇처

내 용

공사에서는 공사의 사업과 관련하여 발생 가능한 위기유형을 선정·관리하여 위기를 사전 예방하고, 위기 발생시 공사의 임무·역할, 조치사항 등과 관련부서의 임무·기능을 규정함으로써 체계적이고 신속한 대응이 이루어져 피해를 최소화하고, 궁극적으로 농산물 수급 및 가격안정, 수출 지원사업 등을 통해 국민생활의 안정과 농가의 소득보전 향상에 기여하고자 「위기관리지침」을 2008.7월에 제정하여 운영하고 있다.

가. 위기관리계획 미수립

동 지침 제6조(총괄·전담·유관부서의 직무)를 보게 되면 총괄부서는 공사의 제반 위기관리업무를 기획 및 조정, 총괄하는 부서로서 공사 위기관리 업무에 관해 위기 관리임원을 보좌하며, 부서장은 위기관리담당관의 직무를 수행하도록 정하고 있으며 총괄부서장은 동 지침 제5조의 전담부서장에게 종합적인 위기관리를 위해 필요한 자료제출을 요구할 수 있으며 전담부서장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 공사의 위기관리 총괄부서는 ◇◇◇◇처이고, ◇◇◇◇처장은 위기관리담당관의 직무를 수행하며 아래 [표1]와 같은 기능을 수행한다고 정하고 있다.

[표1] 총괄부서 수행내용

- 연간 위기관리활동계획의 작성
- 위기관리임원(CRO : Chief Risk Officer)의 보좌
- 각 전담부서의 위기관리활동과 관련한 예방/대비태세의 점검

전담부서는 해당분야 및 유형별 위기관리를 담당하는 부서로서 위기를 예방 및 대비하고 위기발생 징후나 발생사실을 인지하여 조직체계 및 절차에 따라 신속하게 보고하고 대응조치를 시행하는 한편 각 위기유형에 따른 위기관리활동계획을 매년 12월에 수립하여 총괄부서장에게 통보하도록 정하고 있다.

또한 동 지침 제20조(위기관리계획위원회) 및 제21조(위기관리계획위원회 기능)에 따르면 평상시 공사는 위기관리에 대한 계획, 교육 및 연습, 예방 및 대비활동에 대한 통제, 진단 및 평가를 위해 위기관리계획위원회를 두고, 위기관리임원을 위원장, 총괄부서장을 간사, 위기유형별 전담부서장을 위원으로 편성하여 연 2회이상 소집하여 운영하며, 위원장이 필요하다고 인정할 경우 수시로 소집하여 운영할 수 있도록 정하고 있는데 위기관리계획위원회는 아래 [표2]와 같은 기능을 수행하도록 규정하고 있다.

[표2] 위기관리계획위원회 기능

1. 연간 위기관리 활동계획 조정 / 확정
2. 위기 예방대책 시행 및 성과, 사후관리, 조정에 관한 사항 도출
3. 위기유형별 연습실시 결과 종합평가/향후 개선사항도출
4. 전담부서별 작성된 연습 시나리오 종합평가
5. 위기유형의 추가 및 변동사항(전담부서의 추가 및 삭제) 반영
6. 필요한 경우 위원회의 결의로 외부 전문기관에 자문을 의뢰
7. 그 외에 위기관리 업무수행상 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

따라서 총괄부서인 ◇◇◇◇처에서는 전담부서로 하여금 각 위기유형에 따른 위기관리활동계획을 매년 12월에 받아 취합하여 연간 위기관리활동계획을 작성하여야 한다.

또한 위기관리계획위원회를 구성하고 정기적인 소집을 통해 연간 위기관리 활동 계획 조정 / 확정, 위기 예방대책 시행 및 성과, 사후관리, 조정에 관한 사항을 도출하는 등의 기능을 수행토록 하여야 한다.

그런데 위 부서에서는 현재까지 연간 위기관리활동계획을 작성한 사례가 없으며 위기관리에 대한 계획, 교육 및 연습, 예방 및 대비활동에 대한 통제, 진단 및 평가를 위한 위기관리계획위원회를 구성하지 않고 있고 위기관리계획위원회 기능수행을 위한 소집도 이루어지지 않고 있는 실정이다.

나. 위기관리 점검활동 미흡

공사 「위기관리지침」 제22조에 따르면 위기유형 및 위협요인의 도출활동은 본격적인 위기관리에 앞서 발생할 수 있거나 관리해야 할 위협요인 등을 도출하여 위기관리의 대상을 명확히 하는 것을 말하며 발생가능성과 영향도를 고려하여 제21조 1항 5호에 의거 전사적, 단위부서별 위기유형으로 도출하여 관리하도록 정하고 있으며 위기유형 및 위협요인에 관련된 내용은 위기관리지침 및 매뉴얼에 규정하고 교육에 반영하는 한편, 전임직원이 공유할 수 있도록 전자게시판에 게시하거나 책자화하여 전 부서에 배부토록 규정하고 있다.

또한 동 지침 제23조(징후목록 선정 및 집중관심기간 운영)에 따라 전담부서는 해당위기를 예측할 수 있는 징후목록을 선정하고 이를 집중 감시할 집중관심기간을 선정하여 운영하고(집중관심기간은 과거 발생사례와 최근 상황 등을 고려하여 위기발생가능성이 가장 높은 시기라고 판단한 것), 이 기간 중 위기징후 목록 발생여부를 집중적으로 감시해야 하는 한편 집중관심기간 중 위기징후에 대한 모니터링은 최소 1일 단위로 점검하여 기록 보관하며, 전담부서는 집중관심기간 중 모니터링실시 여부 및 운영결과에 대해 총괄 부서에 통보하고 총괄부서는 실시여부를 수시로 점검하여야 한다.

그런데 위 부서에서는 위기관리의 대상을 명확히 하기 위한 위기유형 및 위협요인 도출이 안되어 있으며, 총괄부서로서 전담부서의 위기징후 목록 선정 및 모니터링 실시여부 등에 대한 점검활동도 이루어지고 있지 않은 실정이다.

<관계부서 의견> ◆◆◆◆실에서 수행했던 재난안전 업무가 조직개편에 따라 '19.1월에 ◇◇◇◇처로 이관되어 업무를 파악하여 진행 중에 있으며, '19.3월 정부의 「공공기관 안전강화 종합대책」 발표로 안전관리기본계획 수립, 안전관리규정, 안전경영위원회 구성, 안전보건경영시스템(ISO45001) 구축 등에 집중하고 있다 보니 위기관리지침에 대한 운영은 다소 지연되었으나 동 지침 매뉴얼 등 보완사항을 개정하여 점차적으로 진행할 계획이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇처장은 위기관리계획위원회 구성 및 연간 위기관리활동계획 수립 등 위기관리지침 이행계획을 조속히 마련하시기 바랍니다. (통보)

감사결과 처분요구

통 보

제 목 건축 등 설계도면 관리방식 개선 필요

수 감 부 서 ●●●●센터

처리할 부서 ●●●●센터

내 용

●●●●센터는 공정하고 투명한 경매절차 등을 통해 국내 화훼류를 능률적으로 집하, 분산시켜 화훼농가와 소비자 간의 적정가격 형성과 유통비용 절감 등으로 국내 화훼류 거래활성화를 도모하기 위해 1991년 6월에 설립되었으며, 원활한 분산활동을 위해 393명의 중도매인(절화류 153명, 관엽류 97명, 난류 143명)을 지정하여 운영하고 있다.

위 센터는 서울특별시 서초구 양재동 232-4번지에 대지면적 69,584.9㎡(21,049평)에 건축면적 25,431㎡(7,706.5평)으로 지하1층, 지상2층 건물로 정화조, 냉난방설비, 위생설비, 소방설비, 가스설비, 수변전설비, 발전기 등을 갖추고 있으며 아래 [표]와 같이 경매·관리동, 중도매인점포, 화환점포, 분화온실 등의 시설로 이루어져 있다.

[표] ●●●●센터 주요시설

(단위 : m²)

구 분	경매· 관리동	중도매인 점 포	화 환 점 포	분 화 온 실	자 재 종 묘	기 타	계
면 적	14,513 (4,390평)	6,446 (1,950)	3,886 (1,175)	11,776 (3,562)	1,118 (338)	592 (179)	38,331 (11,594)

위 센터는 1991년 6월 건축 이후 1995년에 중도매인 점포를 증축하였고, 2008년에는 경매장을 확장 증축하는 등 사업규모가 증가함에 따라 건축면적도 늘어났으며 노후화에 따른 시설 등의 개보수도 지속적으로 발생되고 있는데, 이와 같은 증축 및 개보수 시에는 설계용역을 발주하여 설계도면에 따라 공정이 이루어지고 있다.

공사 「기록관운영규정」 제15조(도면류의 편철 및 관리)를 보게 되면 도면류는 기록물철 단위로 [별표] 양식에 따른 도면류 보존봉투에 편 상태로 넣어 관리하도록 정하고 있고, 도면류를 편철하는 경우에는 맨 위에는 색인목록을 놓고 그 목록순서에 따라 도면을 배열하도록 정하고 있다.

또한 동 규정 제34조(주요기록물의 전산화)에 따르면 문서, 도면, 시청각물 등 공사 전체기록물 중 활용가치가 높은 기록물에 대하여 전산화를 추진하여 기록정보의 신속한 검색, 활용이 될 수 있도록 하여야 하고, 전산화 기록물은 스토리지(이동식 하드디스크를 포함한다), 디스크, 자기테이프(DAT 등 모든 테이프를 포함한다), 디스켓, 광화일 또는 CD 자료로 구분하여 관리하도록 정하고 있다.

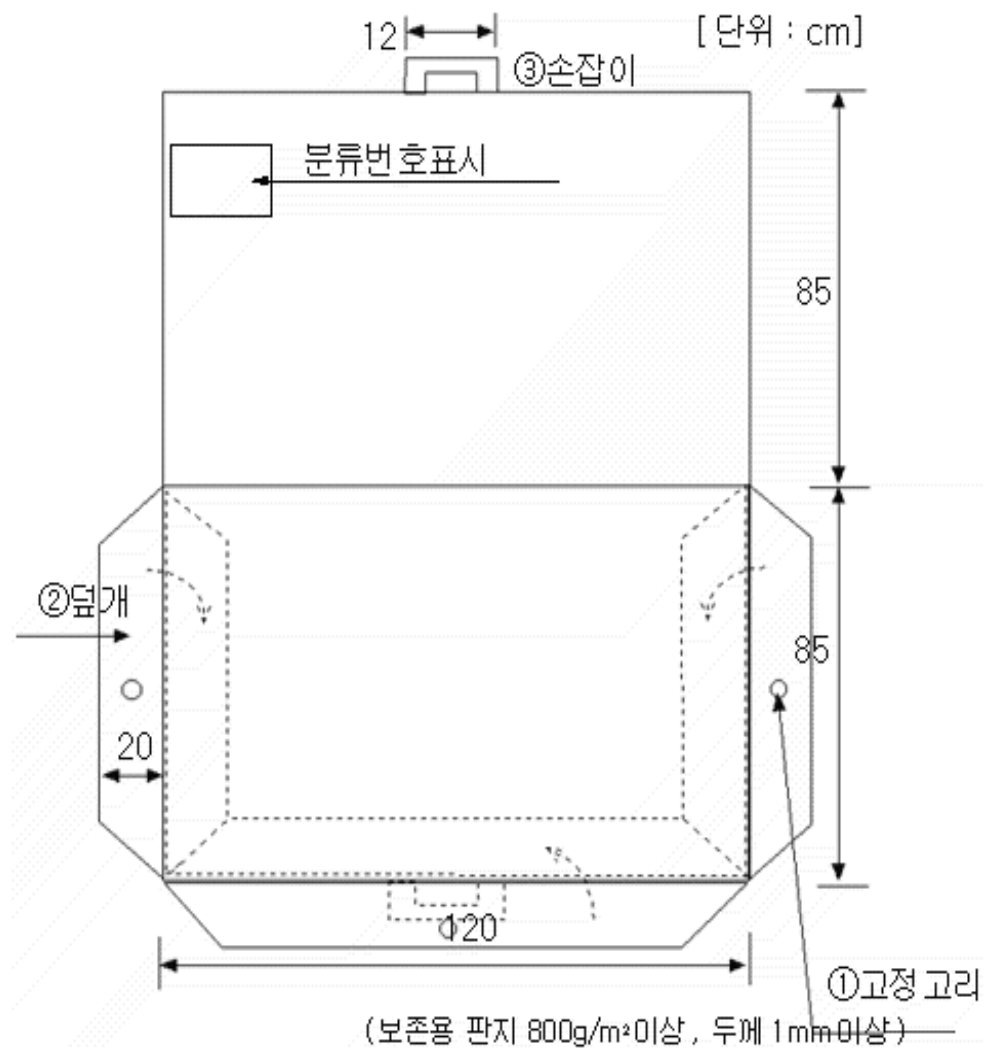
따라서 위 센터와 같이 건축물 및 시설 증축과 노후화에 따른 개보수 등이 빈번히 발생하는 여건에서는 추진과정 및 건축 등의 도면 변경과정을 일목요연하게 알아볼 수 있도록 색인목록을 작성하여 그 목록순으로 배열하여 보존봉투에 넣어 관리하거나 건축 및 설비 등의 도면이 훼손 및 망실될 위험을 방지하기 위해서 전산화하여 관리할 필요가 있다.

그런데 위 센터에서는 1991년 6월에 동 센터건물을 최초 설립 후에 1995년에 중도매인 점포 증축, 1997년에 화훼공관장 증축, 2008년에 경매장 증축하였으나, 관련 도면들에 대한 색인목록 및 도면류 보존봉투가 없으며 최초 건립 시 도면은 도면목록표, 건물개요서, 전체배치, 부분확대배치도, 조경계획도 등 9페이지가 망실되어 있어 향후 도면의 온전한 관리를 위해서는 전산화가 필요한 실정이다.

조치할 사항

●●●●센터장은 건축, 전기, 소방 등 설계도면이 온전하게 보존될 수 있도록 관련 서류를 전산화하여 관리하시기 바랍니다. (통보)

[별표] 도면류 보존봉투



감사결과 처분요구

통 보

제 목 비축기지 작업 안전관리 강화 필요

수 감 부 서 ♡♡♡♡처

처리할 부서 ♡♡♡♡처

내 용

공사는 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」, 「정부 ♡♡♡♡ 관리규정」 등에 의하여 정부 ♡♡♡♡을 실시하고 있으며 수입 및 수매한 비축농산물의 안정적인 보관관리를 위하여 정부 비축기지 14개소(보관능력 99,795톤)⁷⁾를 운영하고 있다.

비축기지에서 이루어지는 주요 업무는 비축 농산물의 운송, 하역, 적재, 보관, 입출고 관리이며, 비축기지에서 운용되는 주요 장비는 지게차 및 운송용 트럭 등의 차량이고, 상하차나 적재 방법은 지게차 또는 인력을 사용해 이루어지고 있으며 현장에서 이루어지는 대부분의 상하차, 적재 작업은 지게차를 통해 이루어지고 있다.

가. 안전모 착용 생활화 필요

안전모는 공장이나 공사장, 운동 경기 등에서, 머리를 보호하기 위하여 쓰는 모자로써 건설 현장 등 주요 산업현장에서 사용을 의무화하거나 사용을 권장하고 있는데, 공사 비축기지의 경우 대부분의 상하차 작업이 지게차를 통해 이루어지고 있고, 입고 및 출고용 차량의 경우 공급업체나 수요업체의 차량이어 안전모 사용이 생활화되어 있지는 않은 실정이다.

7) 비축기지 현황(14개소) : 서울경기 3, 인천 1, 충북 2, 대전충남 1, 전북 1, 광주전남 2, 대구경북 1, 부산울산 3

한편 비축기지 작업 시 위험발생 가능성이 높은 요인을 살펴보면 ① 지게차 및 차량 하역 시 충돌 등에 의한 상해, ② 인력 하역 작업 시 근골격계 질환 발생, ③ 적재 농산물의 붕괴에 따른 상해 발생 가능성 등을 주요 위험 요인으로 볼 수 있다.

따라서 비축기지에서 이루어지는 대부분의 작업이 지게차를 통한 상하차 및 적재라 할지라도 적재된 비축농산물의 붕괴 시 안전 등에 대비하여 안전모 사용을 생활화 하도록 할 필요가 있다.

나. 안전한 이동식 사다리 사용 필요

고용노동부 및 산업안전보건공단은 이동식 사다리 안전작업지침을 정하여 산업 현장에서 적용하도록 하고 있는데⁸⁾ 모든 사다리 작업 시 안전모를 착용하고 발붙임 사다리(A형, 조경용)의 경우 평탄하고 견고하여 미끄럼이 없는 바닥에 설치하도록 하는 등 사다리 사용에 대한 세부 안전요령을 정하고 있다.

한편 감사 기간 중 공사 비축기지에 대한 시설 안전점검 결과 대부분의 비축기지에서 A형 사다리 등 이동식 사다리를 시설점검 등을 위하여 보유·사용하고 있었으며, 이동식 사다리 안전지침의 시행 초기로 현장에서는 잘 인지하지 못하고 있는 실정이었다.

따라서 이동식 사다리 안전지침 홍보자료 등을 배포하여 현장에서 안전한 이동식 사다리 사용을 통해 비축기지 작업 시 안전을 강화할 필요가 있다.

<관련부서 의견> 비축기지 관리부서인 ♡♡♡♡처에서는 비축기지 등 현장에서 안전모 및 이동식사다리의 적절한 사용방법을 모르는 경우가 많아 홍보 등을 통해 안전모 사용이 생활화되고 이동식 사다리의 적절한 사용이 이루어질 경우 작업 시 현장의 안전성이 보다 향상될 것이라는 의견을 제시하였다.

8) 이동식사다리 안전작업지침 개선방안(2019.3.18., 고용노동부 홈페이지 게시)

조치할 사항

♣♣♣♣처장은 비축기지에서의 안전모 착용과 이동식 사다리 안전 사용에 대한 안내 및 생활화를 통해 비축기지 작업 시 안전관리를 보다 강화하여 주시기 바랍니다.(통보)

감사결과 처분요구

통 보

제 목 보호구역의 시설보안 강화 필요

수 감 부 서 ◆◆◆◆실

처리할 부서 ◆◆◆◆실

내 용

공사는 국가정보원 「보안업무규정」 및 「보안업무규정 시행규칙」, 농림축산식품부 보안업무시행세칙이 정한 바에 따라 한국농수산물유통공사 보안업무의 적정한 운영과 관리를 위하여 「일반보안업무 수행지침」을 수립하여 운영하고 있다.

위 지침 제5절 시설보안 중 제56조(보호구역)에 따르면, 공사는 국가기밀의 보호와 중요시설·장비·자재 및 정부재산의 보호를 위하여 보호구역을 설정해야 한다.

또한 「일반보안업무 수행지침」 중 제58조(보호구역의 보안대책)에 따르면, 보호구역은 출입문을 단일로 하고 외부로부터 투시가 불가능(다만, 전산실 등 통제구역 안에 설치된 경우 제외)하도록 하는 동시에 도청 및 파괴물질의 투척 등을 방지할 수 있도록 철망·철격자 또는 이와 같은 수준의 성능이 있는 시설물을 설치하여야 하며, 소화전, 방화수, 방화사 등 화재예방 기구를 비치하여야 하고, 통제구역은 관계자 외의 접근을 막기 위하여 출입문 적절한 곳이나 해당 주무부서 또는 수위실·경비실 및 당직실 간에 경보장치를 설치하여야 한다.

따라서, 보호구역의 관리담당자는 제58조의 보안대책에 따라 보호구역을 관리하고, 보호구역의 지속적인 관찰로 시설물의 안전성 관리 및 외부 차단을 통해 보안 및 재난 위험관리에 보다 철저를 기할 필요가 있다.

그런데 보호구역을 점검한 결과 출입문이 철제로 되어 있고, 화재예방기구도 설치되어 있으나, 실제로 운영 중인 통제구역(변전실, 안보FAX실)의 경우 해당 주무부서 또는 수위실·경비실 및 당직실 간에 경보장치를 설치하도록 되어 있음에도 불구하고 경보장치가 설치되어 있지 않아 외부의 침입 여부를 부서나 경비실 등에서 인지하지 못할 수 있는 위험이 있어 안전을 위해 개선이 필요한 실정이다.

<관련부서 의견> 공사 내 보호구역 관리부서는 사내 보호구역을 접근하기 위해서는 경비가 있는 출입구를 통과하여야 하고 통제구역 내에도 별도 잠금장치가 되어 있어 안전관리 우려가 상대적으로 낮아 지방 이전 이후 경보장치를 설치하지 않고 있었으나, 경보장치 설치를 통해 보안 및 안전관리를 보다 강화하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆실장은 사내 통제구역에 대한 경보장치 설치를 통해 중요시설에 대한 보안 및 안전관리를 보다 강화하시기 바랍니다. (통보)

감사결과 처분요구

통 보

제 목 퇴직 점검 확인서 점검절차 불합리

수 감 부 서 ◇◇◇◇처

처리할 부서 ◇◇◇◇처

내 용

정보보안팀은 국가정보보안 기본지침, 농림축산식품부 정보보안지침 및 공사 보안업무 수행지침에 따라 정보보안 활동에 필요한 세부사항을 「정보보안 수행지침」에 규정하고 이를 준수하고 있다.

「정보보안 수행지침」 제8조(사용자 관리)에 따르면 각 부서 보안담당자는 퇴직자가 작성한 퇴직 점검 확인서를 기준으로 퇴직 점검 절차를 수행하며 시스템 권한 삭제 등을 정보보안담당관에게 요청하여야 한다고 명기하고 있으며, 별지 제 21호 서식의 「퇴직 점검 확인서」의 내용을 보면 아래 [표]와 같이 PC 데이터 삭제 및 반납 여부, 그룹웨어 계정삭제 여부, USB 반납 여부, 주요 업무자료 반납 여부 등을 점검하도록 하고, 퇴직자 및 보안담당자의 서명을 득하도록 하고 있다.

[표] 퇴직 점검 확인서 주요 점검 내역

구분 ¹⁾	사 용 현 황	수 행 여 부 ¹⁾
PC(노트북)	▶ PC(노트북 포함)내 데이터 삭제여부	☐ 완료 ☐ 해당없음
	▶ PC(노트북 포함) 반납여부	☐ 완료 ☐ 해당없음
시스템 권한 ²⁾	▶ 그룹웨어(핸디) 계정 삭제여부	☐ 완료 ☐ 해당없음
	▶ 통합정보시스템 권한 삭제여부	☐ 완료 ☐ 해당없음
USB저장매체	▶ 보안USB 반납 여부	☐ 완료 ☐ 해당없음
업무자료	▶ 주요 업무자료 반납 여부	☐ 완료 ☐ 해당없음
비 고 ³⁾		

1) 해당하는 항목에 대하여 체크 / 2) 시스템 권한은 ICT기반부에 요청하여 처리

3) 기타 예외사항 및 참고내용을 기재

따라서 부서에 퇴직자가 발생할 경우 「퇴직 점검 확인서」를 작성해 제출해야 하며 정보보안팀은 이를 점검 확인해야 함이 타당하다.

그런데 「퇴직 점검 확인서」의 점검 항목을 보면 PC 데이터 삭제, 주요 업무 자료 반납 등 퇴직자가 수행해야 할 일과 그룹웨어 계정 삭제, 통합정보시스템 권한 삭제 등 부서 보안담당자가 해야 할 일이 혼재되어 있으므로, 퇴직자가 수행해야 할 역할과 보안담당자가 수행해야 할 역할이 명확히 구분되지 않고 있다.

또한 퇴직자 발생 부서에서 「퇴직 점검 확인서」를 정보보안팀이 아닌 ●●●●부로 제출하고 있어 「퇴직 점검 확인서」의 작성의 적정성 등에 대한 점검 및 확인이 어려운 실정이므로 정보보안팀에서는 「퇴직 점검 확인서」제출 여부 등에 대한 주기적인 점검이 이루어지지 않고 있다.

<관련부서 의견> ◇◇◇◇처에서는 향후 퇴직 점검 확인서를 실효성 제고를 위하여 관련 업무 절차를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇처장은 향후 「퇴직 점검 확인서」가 실효성 있게 작성·제출될 수 있도록 업무프로세스 등을 개선하여 주시기 바랍니다.

【 일련번호 : 11 】

감사결과 처분요구

현지시정, 통보

제 목 ㉡㉡㉡㉡실험실 안전관리 지침 미준수

수 감 부 서 ㉡㉡㉡㉡처

처리할 부서 ㉡㉡㉡㉡처

내 용

㉡㉡㉡㉡부는 실험실에서 시험·연구업무에 근무하는 시험과 관련된 일을 수행하는 검사원 등이 지켜야 하는 실험실의 안전관리에 관한 사항으로 업무시 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고자 「㉡㉡㉡㉡실험실 안전관리 지침」을 제정해 운영하고 있다.

가. 안전 관련 업무분장 미지정

「㉡㉡㉡㉡실험실 안전관리 지침」 제4조(실험실 운영 및 책임자의 의무)를 보면 실험실 운영책임자를 지정하고 실험실 운영책임자는 시험검사책임자를 안전관리책임자로 지정하여 관리한다고 정하고 있으며, 안전관리책임자는 실험실 내 정·부의 안전관리자를 지정하여 관리하고 각 안전관리자의 업무를 지휘 감독한다고 명기하고 있다.

따라서 ㉡㉡㉡㉡실험실은 실험실운영책임자, 안전관리책임자, 안전관리자(정/부)를 지정 운영하여야 한다.

그런데 ㉹㉹㉹㉹실험실은 안전관리자(정/부)를 별도로 지정하지 않고 1인으로 운영하고 있었다. 다만 감사기간 중 관련 업무분장을 실시했으며, 각 책임자 지정 표시판을 실험실 내에 부착하였다.

나. 실험실 안전수칙 미준수

「㉹㉹㉹㉹실험실 안전관리 지침」 제5조(실험실 안전수칙)을 보면 안전관리 책임자는 안전수칙을 실험실에 비치하여야 하며, 필요한 경우 각 실험실의 특성에 맞도록 안전수칙의 내용을 조정 또는 추가할 수 있다고 명기하고 있다.

그런데 ㉹㉹㉹㉹실험실 내에 안전수칙이 비치되어 있으나 그 앞에 선반이 있어 수칙의 내용 일부가 가려져 그 내용을 확인할 수 없는 실정이다. 다만 감사기간 중 수칙 패넌의 거치 위치를 변경조치 하였다.

다. 시약 취급기준 미준수

「㉹㉹㉹㉹실험실 안전관리 지침」 별표 2「시약 취급기준」을 보면 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의 시약을 두어야 할 경우에는 안전한 위치에 보관하여야 한다. 그리고 유독성 시약과 일반시약은 분리 보관하여야 한다고 명기하고 있다.

그런데 ㉹㉹㉹㉹실험실은 분말과 액체류로 시약을 구분하여 보관하고 있으나 유독성 시약과 일반시약이 구분되어 있지 않고 혼재되어 보관되고 있는 실정이어서 분리 보관이 필요하다.

<관련부서 의견> ㉹㉹㉹㉹실은 향후 ㉹㉹㉹㉹실험실 관련 지침을 철저히 준수 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은

- ① 안전 관련 업무분장 실시 및 안전 수칙 관련 패넌의 거치 위치 변경 조치 등 안전관리 지침을 철저히 준수하여 주시기 바라며, (현지시정)
- ② 유독성 시약과 일반 시약을 구분하여 보관하여 주시기 바랍니다. (통보)

【 일련번호 : 12 】

감사결과 처분요구

개 선

제 목 ㉔㉔㉔㉔실험실 관련 규정 개선 필요

수 감 부 서 ㉔㉔㉔㉔처

처리할 부서 ㉔㉔㉔㉔처

내 용

공사는 비축 농산물 위생 안전 관리의 중요성이 강조되고 먹거리에 대한 국민의식과 기대수준이 향상됨에 따라 위생·안전 기반 구축을 통한 ㉔㉔㉔㉔의 안정적 성장견인과 비축농산물 관리 강화를 통한 먹거리 안전성 제고를 위해 2013년 ㉔㉔㉔㉔실을 설치해 운영하고 있다.

[표] ㉔㉔㉔㉔실 설치 연혁

- ㉔㉔㉔㉔TF 신설(`12.2) 및 정규조직화(`13.1)
- ㉔㉔㉔㉔부와 보관관리부로 분리하여 ㉔㉔㉔㉔부를 공사의 위생업무 전담조직으로 독립, 전문화(`16.1)
- ㉔㉔㉔㉔실로 개편하고 실험실 기능 강화(`17.1)
- 현재의 ㉔㉔㉔㉔부로 조직 재편제(`18.1)

「법제업무 운영규정」(법제처) 제24조(법제정비의 추진) 제1항에 따르면 현행 법령이 제정되거나 개정된 후 오랜 기간 동안 법령의 주요 부분이 수정·보완되지 아니하여 해당 법령이 현실에 맞지 않거나, 그 밖에 현행 법령에 대한 검토·정비가 필요하다고 인정되는 경우 해당 법령을 검토·정비하도록 하고 있다.

또한 우리공사 「사규관리규정」 제17조(사규의 관리) 제1항에 따르면 관리부서장은 사규를 적정하게 운영·관리할 책임을 지며 업무의 개선과 발전에 필요한 사규의 정비에 힘쓰도록 규정하고 있고, 동 규정 제23조(업무지침의 제정) 제3항 및 제24조(업무지침의 등록) 제1항을 보게 되면 각 부서장은 필요시 총괄부서장의 협의를 거쳐 지침⁹⁾을 개폐하여 총괄부서에 등록하도록 정하고 있다.

가. 검체 관리기준 개정 필요

☐☐☐☐부에서는 ☐☐☐☐의 특성을 고려하여 분석이 완료된 검체는 유해물질 검출여부와 상관없이 향후 추가분석 등을 대비하여 보관용 검체의 성분변화가 없도록 냉동보관하고 있다.

그리고 식품안전 실험 관련 타기관의 사례를 보면 식약처 고시 「농산물 유해물질 잔류조사 요령」 제11조(시료의 분석방법 등)는 분석 완료 후 검체를 유해물질의 잔류량 등에 변화가 없도록 조치하여 30일간 보관하도록 규정하고 있고, 농관원 고시 「농산물 검사·검정방법 및 절차 등에 관한 규정」 제16조(검사방법)의 별표 6은 품위검사용 검체를 검사 종료일로부터 3개월간 보존하도록(여건에 따라 보관기간 조절 가능)하고 있는 등 실험을 마친 검체의 보관을 의무화하여 추후 추가적인 분석이 필요한 상황을 대비하고 있다.

그런데 「☐☐☐☐실험실 운영관리 지침」의 별표 2 「☐☐☐☐실험실 검체 관리기준」 제 8항 검체의 처리를 보면 유해물질이 검출되지 않거나 허용기준 미만으로 검출된 검체의 경우에는 농산물 특성을 감안 분석결과 도출일 이후 즉시 처리하며, 잔류농약기준을 초과한 검체는 외부기관 정밀의뢰 등 확정된 결과 도출 시까지 보관한 후 폐기한다고 명기하고 있으므로 검체 관련 지침의 내용이 ☐☐☐☐의 업무현실을 반영하도록 합리적으로 개정할 필요가 있다.

9) “지침”이란 지침, 요령 및 기준 등 명칭에 관계없이 반복적 업무수행에 필요한 실무처리 방법 및 절차 등의 통일성을 기하기 위한 처리기준으로 사규를 제외한 우리공사 내부 규범을 말하며, 「사규관리규정」 제25조(업무지침의 관리 등) 제3항에 따르면 지침의 운영·관리에 관하여 필요한 사항은 사규의 운영·관리 규정을 준용하도록 정하고 있음

나. 실험폐기물의 처리기준 개정 필요

위 부서에서는 폐시약병은 전문업체를 통해 폐기 처리하고 있으며, 폐기물은 그 발생량이 많지 않아 연 2회 폐기물 전문업체를 통해 처리하고 있다.

그런데 「**국립과학정보센터** 안전관리 지침」 별표 4 「실험폐기물의 처리기준」의 폐시약병 처리기준을 보면 빈 용기는 상표 및 뚜껑을 제거하고 세척제로 3회 이상 세척해야 하며 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여 분리수거 한다고 명기하고 있으며, 폐기물은 안전관리책임자는 안전관리자의 의뢰를 받아 월 1회 또는 수시로 폐기물 처리업체에 위탁 처리하도록 정하고 있어 위와 같은 실제업무 프로세스와 동 지침이 불일치하고 있는 상황이므로 업무현실을 반영하여 동 지침을 합리적으로 개정할 필요성이 있다.

<관련부서 의견> **국립과학정보센터**부는 업무현실을 반영하여 관련 지침을 개정하겠다는 의견을 제시하였음

조치할 사항

국립과학정보센터장은 업무현실과 불부합하고 있는 「**국립과학정보센터** 실험실 운영관리 지침」 및 「**국립과학정보센터** 안전관리 지침」의 관련 조항을 개정하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구

통 보

제 목 일상감사 내부통제 기능 강화 필요

수 감 부 서 ◇◇◇◇처

처리할 부서 ◇◇◇◇처

내 용

공사는 「공공감사에 관한 법률」 등에 따라 자체감사기구로 감사실을 두고 있으며, 감사실은 사내 문제점을 미리 예방하고 발견된 문제점을 효과적으로 해결하고 공사 조직활동 및 운영에 있어 가치를 증진하고 개선할 수 있도록 경영을 지원하기 위하여 종합감사, 특정감사, 일상감사 등의 감사 업무를 수행하고 있다.

이 중에 공사의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 사전에 점검·심사하는 일상감사 업무의 처리 절차에 대하여 살펴보면 일상감사는 「감사기준 시행세칙」 제11조(일상감사 의뢰)에 따라 감사 대상 부서에서 일상감사 대상 업무에 대하여 최종결재권자의 결재 전에 의뢰하도록 하고 있으며, 공사의 내부 그룹웨어인 HANDYGroupware¹⁰⁾를 통해 일상감사가 완료된 문서의 회수 및 수정이 불가하도록 문서관련 시스템을 운영하고 있다.

일상감사를 완료한 사항의 임의적 변경은 일상감사의 내부통제 안전관리 기능을 무력화 시킬 수 있어 그룹웨어의 일상감사 통제 기능을 재점검한 결과 그

10) 공사에서 사용하고 있는 그룹웨어의 명칭으로, (주)헨디소프트에서 제작하였으며, 한국농어촌공사, 우정사업본부, 한국철도공사 등 다수의 공공기관 및 기업이 사용하고 있는 제품으로 제품 업데이트는 각 사용자들의 요청사항이나 보안업데이트 등을 반영하여 이루어짐

그룹웨어인 HANDYGroupware가 2018년 10월에 신규버전으로 업데이트 되면서 (Ver 8.3.7 → Ver 8.3.13 / 2018.10.5~7) 감사실에서 일상감사가 완료된 건을 감사요청 부서에서 회수하여 기결재자 통과방식¹¹⁾을 통해 재상신할 경우 감사실에는 변경사항이 통보되지 않고 최종결재권자가 결재를 진행할 수 있도록 시스템이 일시적으로 변경된 사실을 확인되었다.

그룹웨어의 업데이트 시점인 2018.10월 이후 일상감사를 득한 문서 중 감사실에 통보 없이 기결재자 통과방식을 통해 문서가 수정되어 최종결재권자의 결재를 득한 경우를 살펴본 결과 아래 표와 같이 6건이 발생하였으며, 각 건별로 확인한 결과 기안자들은 그룹웨어 개편 여부를 인지하지 못하였으며, 변경 내용은 오타 등 일부 수정으로 단순사항이었다.

[표] 일상감사 이후 기결재자 통과 방식으로 생성된 문서 현황

연번	감사 번호	문서번호	제목	기안부서	기안자	접수일자
1	77	◇◇◇◇처-898	농집(NongZip) 시스템 데이터 활용도 제고를 위한 고도화 용역 입찰추진	◇◇◇◇처	☆☆☆	2019.01.30
2	131	●●●●처-419	해외조직원 근무직원 급여 및 복리후생지침 개정(안)	●●●●처	===	2019.02.20
3	166	◆◆◆◆-501	『승강기 유지관리 보수 용역』 추진(안)	◆◆◆◆	+++	2019.02.27
4	220	●●●●-1106	B2B 정산소 결제자금 외상거래 한도부여 심사 결과	●●●●	WWW	2019.03.14
5	295	☆☆☆☆처-1551	2019년 임산물 수출 상품화 사업 세부추진계획 보고	☆☆☆☆처	&&&	2019.04.01
6	469	☞☞☞☞본부-1385	2019년 수입콩 정선·포장 등 3종 용역계약 추진	☞☞☞☞본 부	###	2019.05.15

현재 그룹웨어는 신규 업데이트 된 이후 일상감사 내부통제 안전관리 기능을 정상적으로 수행하지 못하고 있어, 시스템의 내부통제 기능을 강화할 필요가 있다.

11) 결재가 통과된 문서에 대하여 수정사항이 있을 경우 내부 보고를 통해 최초기안자가 문서를 회수하여 재상신하면서 기존 결재하였던 결재권자는 통과하고 상위의 결재권자에서 결재가 진행되는 방식, 기존 결재하였던 결재자의 경우 기결재문서가 수정되었다고 통보가 이루어짐

<관계부서 의견> 그룹웨어는 공사 이외의 다수 기관 등의 요청에 따라 업데이트가 이루어지고 있고, 신규 버전의 경우 일상감사문의 회수 기능을 제한할 수 있도록 하고 있어, 그룹웨어의 조속한 버전 업데이트를 통해 전산시스템을 개선하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇◇처장은 그룹웨어에서 일상감사가 완료된 문서의 경우 회수 및 수정이 되지 않도록 하여 일상감사 관련 내부통제 기능을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)

감사결과 처분요구

징 계 요 구

제 목	임직원 윤리 · 인권강령 및 취업규칙 위반
처리할 부서	●●●●처장
징계 대상자	aT☆☆☆☆팀 부장 目目目
내 용	

가. 업무 개요

공사 ◆◆◆◆처(현 식량관리처)에서는 국가곡물조달시스템 구축 사업의 글로벌 사업 역량을 강화하고, 미국 곡물 유통망 구축 사업과의 시너지 효과 창출을 위해 2012. 6. 13. 「곡물 메이저와의 전략적 협력관계 구축계획¹²⁾」을 수립하고 2012. 6. 14. ●●●●그룹¹³⁾을 계약(AGREEMENT)상대자로 하여 품목구분 없이 20년 동안 연간 100만 톤의 곡물을 경쟁적인 시장가격으로 공급받을 수 있는 계약(AGREEMENT)을 체결하였다.

위 계약(AGREEMENT)은 계약의 기본적인 내용만 담겨져 있어 세부 이행조건 협의가 필요함에 따라 실제 거래를 위해 계약이행보증금 납부, 도착지연위약금, 수입통관 불가 시 조치사항, 물품대금 결제 방식 등 거래 세부조건 확정을 위해 계약체결(‘12.6월) 이후부터 지속적인 협의를 진행하였으나 원만한 협상결과를 도출할 수 없게 되자 ●●●●그룹은 일방적으로 협의를 중단하고 2013. 8.14. 연간 계약물량을 구매하지 않았다는 사유로 국제상공회의소(ICC)¹⁴⁾에 공사를 피고로 손해배상금(약 25억 원) 지

12) ◆◆◆◆처-319(2012. 6.13)

13) 2012. 2. 9. 설립, BVI(British Virgin Islands) 소재, 자본금 10,000불

급을 요구하는 상사중재를 신청하였고, 2015.12.10. 국제상공회의소(ICC)에서는 신청인 ●●그룹의 청구를 전부 기각하는 내용으로 상사중재 결과를 판정하였다.

위 상사중재의 주요 쟁점은 공사와 ●●그룹 간의 계약(AGREEMENT)이 확정적인 지 여부, 즉, 공사는 국내법상 공개경쟁입찰을 통해서만 계약을 체결할 수 있음이 원칙인데(공기업·준정부기관 계약사무규칙 제6조), 공개경쟁입찰 과정 없이 ●●그룹과 체결한 합의서가 과연 확정적인 구매계약으로서 효력이 있는지 여부였으며, ●●●● 중재기관은 국내법령 등의 사정을 고려하여 공사가 공개경쟁입찰을 통하지 않고서는 ‘확정적 구매·주문을 할 법적 의무가 없다’는 이유 등으로 ●●그룹의 신청을 기각한 것이다.

이후 ●●그룹은 위와 같은 상사중재 판정에 불복하여 2016. 3. 10. ●●●●공화국 고등법원에 “상사중재 취소소송”을 아래 [표1]과 같은 내용으로 청구를 하였다.

[표1] “상사중재 취소소송” 청구 및 주요내용

<청구내용>

- 중재판정이 국제중재법(IAA) 24(a)를 위반하여 사기 또는 부패에 의하여 유도됨
- 국제연합 국제무역법위원회 국제상사 중재모델법 34(2)(b)(ii)에 반하여 ●●●●의 공공정책과 상충됨

<주요내용>

- 동 계약관련 공사 측 주협상자였던 ㉹㉹ 부장 진술(‘16.3.10)에 의하면 계약사무규칙 상 입찰 예외 사유(국가안보 등)에 해당하여 수의계약으로 체결한 것임
- 상사중재 시 증인으로 전문가(서울대 교수) 및 계약과 무관한 직원(◇◇◇) 증언을 이용하는 한편 주요 증인인 ㉹㉹ 증언을 의도적으로 은폐하여 중재위원회를 기만

14) ●●●● 소재

이와 함께 같은 날에 2011. 2. 14.부터 2013. 1. 27.까지 공사의 ◆◆◆◆처 처장으로 근무하면서 ●●그룹과의 계약업무 등을 총괄하였던 ㄹㄹㄹ 부장(現 aT☆☆☆☆팀)의 ‘공사 주장과 반대되는 취지의 진술서’도 제출되었으며, 2016. 7. 5에는 동 진술서를 공증¹⁵⁾받아 제출하였고, 2018. 4. 4.에는 ●●그룹으로부터 ㄹㄹㄹ 부장이 법원에 출두하여 증거자료들을 제출하겠다는 취지의 소환장도 신청되었다.

이후 최종적으로 2019. 03. 13. ●●●●공화국 고등법원은 ●●그룹의 이러한 “상사중재 취소소송” 및 “ㄹㄹㄹ 부장 소환장 신청”에 대하여 절차 남용에 해당된다고 ‘기각’하여 공사 승소로 판결을 하였다

그런데 이와 같은 ●●그룹의 “상사중재 취소소송”에 관여한 공사 직원인 ㄹㄹㄹ 부장은 공사 내부규정을 위반하여 공사의 입장과 주장에 반대되는 행위를 한 것으로 확인되었다

나. 감사결과 확인된 문제점

ㄹㄹㄹ 부장은 2011. 2. 14.부터 2013. 1. 27.까지 공사의 ◆◆◆◆처 처장으로 근무하면서 위 ◆◆◆◆추진을 총괄하였으나, 2013년 1월 28일에 동 업무에서 배제되어 부산울산지역본부로 전보발령 받았고, 광주전남지역본부를 거쳐 2015년 1월 29일에 ☆☆☆☆☆원으로 전보발령을 받아 2019년 1월 25일까지 연구위원으로 근무하였다

위 직원은 2013년 1월 28일 동 업무로부터 배제되어 타 부서에 근무하면서도

15) 공증인가 ☆☆법인(유한) 한결(공증인 공증담당변호사 이원제) / 서울특별시 종로구 종로1 교보생명빌딩 9층

●●그룹이 2016월 3월 10일에 공사를 상대로 한 “상사중재 취소소송”에 관여하여 공사의 입장과 주장에 반대되는 진술을 했던 것으로 「상사중재 취소소송 판결문」 및 ■■■ 부장의 「공중 진술서」로부터 확인되었다.

●●●●● 공화국 고등법원의 「상사중재 취소소송 판결문」 32를 보게 되면 ●●그룹은 2013. 8.14에 공사를 상대로 연간 계약물량을 구매하지 않았다는 사유로 국제상공회의소(ICC)¹⁶⁾에 상사중재 신청했던 손해배상금(약 25억 원) 청구가 2015.12.10. 기각되자, 자신의 한국 사무변호사들을 통해 2015년 12월말 또는 2016년 1월초 사이의 어느 시점에 ■■■ 부장과 연락하여 ■■■ 부장에게 연락하게 된 이유를 설명해 주었고, 중재에서 발생한 사항들을 ■■■ 부장에게 알려주었다고 기술하고 있으며 이에 ■■■ 부장은 동 건 계약 작성을 둘러싸고 실제 있었던 사실과 상황에 대한 증거를 제공할 것이라는 내용으로 합의하였다고 명시하고 있다.

동 「판결문」 33~35에 따르면 2016. 3. 10.에 ●●그룹은 공사가 진실된 사실을 은폐하고 결정적 증거를 제출하지 않고 숨김으로써 중재에서 거짓 논거를 의도적으로 제시하였다는 것에 근거하여 본 소송개시 소환장으로 본 건 판정 취소를 신청하였고, 주장된 바에 따르면 이러한 결정적 증거는 ■■■ 부장 증언 뿐 아니라 ■■■ 부장 증언을 입증해 줄 공사의 핵심 문서들을 포함하였다고 명시하고 있다.

또한 같은 날인 2016. 3. 10.에 ●●그룹의 신청을 뒷받침하는 ■■■ 부장의 진술서가 아래 [표2]와 같은 내용으로 동 법원에 제출되었으며, 동 진술서 내용에는 공사의 입장 및 주장과는 다른 내용인 공개경쟁입찰 과정없이 수의계약을 직접 체결할 수 있을 것이라 믿고 실제 영업하였다고 진술하였고, ●●그룹과 공사 간의 본 건 계약에 따라

16) ●●●●● 소재

본 건 제품들을 구입해야 하는 의무는 당사자들에게 즉시 구속력을 갖도록 의도된 것이며 추가적인 공개경쟁입찰 단계를 적용 받지 않는다는 취지로 상사중재 시 ●●그룹이 제기한 주장에 동의하였다고 명시하고 있다.

[표2] ■■■■ 부장의 공증 진술서 주요내용

- 진술서에서 증언하는 사실과 내용은 내가 접근할 수 있는 정보와 개인적인 지식/혹은 서류에 근거하여 작성한 것이며 나의 개인적인 지식과 정보가 진실한 것임
- 2008년 =====은 국가 곡물조달을 국가안보의 위협으로 규정하였음. ~중략~ 이에 정부는 국가곡물조달 시스템('NGPS')이라는 국가안보계획을 추진하면서 aT를 주 구축기관으로 정하였음
- 본인은 곡물조달과 관련된 계약담당자로서 필요하다고 인정되어 국제적 공급자와의 이 계약(구매)을 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 6조 공개입찰 요건에 적용되지 않는 수의계약을 적용하였음
- aT는 ●●그룹과의 계약에서 연간 최소 100만톤 구입 이행이 의무사항이며, 공개입찰 절차를 따를 필요가 없음을 명시할 의도가 있었음
- 2012년 10월부터 본인은 이 계약과 관련된 업무에서 배제되었으며, 2013년 7월경 ☆☆팀장(&&&)과 후임 ◆◆◆◆처장(♠♠♠)으로부터 aT와 ●●그룹이 동 계약문제로 중재소송 중이라고 들었고, 그 후 aT가 중재에서 성공적 결과를 얻었다는 것을 들었으며 aT가 ●●그룹으로부터 곡물을 구매할 구속력있는 의무가 없고, 곡물구매는 공개 경쟁입찰로 한다고 성공적인 주장을 하였다고 들었음
- 나는 aT가 그런 주장을 했다는 것에 놀라웠음. 왜냐하면 그것은 계약 의무의 본질에 대한 본인의 이해에 반대였기 때문임. 내가 아는 한 aT는 1년에 최소 100만 톤의 곡물을 ●●그룹으로부터 구매하여야 하며, 공개경쟁입찰이 필요하지 않다는 것을 기본으로 해왔음
- 나는 이 계약을 체결할 때의 실제 사실과 상황, 그리고 aT는 이 계약에 의하여 매년 최소 100만톤까지 구매할 의무가 있다는 사실을 잘 알고 있었다는 사실이 알려지기를 바라며, 그래서 본인은 존경하는 법원이 문제의 진정한 상태에 대해 알 수 있도록 이 진술서를 작성한 것임

그리고 ㉹㉹㉹ 부장은 동 진술서에서 2013년 7월경 ☆☆팀장인 &&&과 후임 ◆◆◆ ◆처장인 ㉸㉸㉸에게서 공사와 ㉸㉸㉸간에 이 계약과 관련하여 야기된 문제를 상사중재로 해결하게 될 것이라는 것을 들어서 알게 되었고, 그 후에 &&&과 ㉸㉸㉸로부터 공사가 중재에서 승소한 결과와 사유¹⁷⁾에 대하여 들었는데, 본인(㉹㉹㉹ 부장)은 공사의 승소가 놀라웠고 공사는 1년에 최소 100만 톤의 곡물을 ㉸㉸㉸로부터 구매하여야 함은 물론 공개경쟁입찰이 필요하지 않다는 것을 기본으로 해왔다는 취지의 내용으로 기술되어 있으며 본인은 이 계약을 체결할 때의 실제 사실과 상황, 그리고 aT는 이 계약에 의하여 매년 최소 100만 톤까지 구매할 의무가 있다는 사실을 잘 알고 있었다는 사실이 알려지기를 바라기 때문에 존경하는 법원이 문제의 진정한 상태에 대해 알 수 있도록 이 진술서를 작성한 것이라고 기술되어 있어 위 법원 「판결문」의 내용을 뒷받침하고 있다.

공사 「임직원 윤리·인권강령」 제 7 조(이해충돌회피)에 따르면 임직원은 직무를 수행함에 있어 공사의 이해와 상충되는 행위나 이해관계를 회피하도록 노력하여야 하며, 임직원은 공사와 개인 또는 부서간의 이해가 상충될 경우에는 공사의 이익을 우선적으로 고려하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 위와 같이 공사에서 추진한 ◆◆◆◆과 관련하여 계약(AGREEMENT) 상대방인 ㉸㉸㉸그룹과 분쟁 소송이 발생한 상황에서 동 사업 관련 직무를 수행한 직원은 공사의 이해와 상충되는 행위나 이해관계를 회피하는 것이 타당하며 공사의 이익에 반하는 행위를 하지 않는 것이 타당하다.

그런데 ㉸㉸㉸㉸공화국 법원에 제출된 ㉹㉹㉹ 부장의 「진술서」를 보게 되면 ㉹㉹㉹ 부장은 ‘공사와 ㉸㉸㉸그룹은 공개경쟁입찰 과정없이 수의계약을 적용하였고, 연간 최소 100만 톤 구입 이행이 의무사항’이라고 진술하는 등 소송 상대방인 ㉸㉸㉸그룹 측

17) 승소 사유 : aT가 ㉸㉸㉸그룹으로부터 곡물을 구매할 구속력 있는 의무가 없고, 곡물구매는 공개경쟁입찰로 해야 한다는 취지

이 제기한 주장(수의계약 가능, 매년 최소 100만톤까지 구매의무 등)에는 동의하고 공사의 주장(공개경쟁입찰 과정 필요, 구속력 있는 구매의무 없음 등)과는 상충되는 내용으로 진술하였다.

또한 ㉡㉡㉡ 부장이 이러한 진술행위와 ㉠㉠그룹으로부터의 공사 내부분건 요구, 법원 증인 출석요구 등에 대하여 공사와 사전 협의 및 공유하지 않았던 점과 ㉠㉠그룹의 진술 요청을 회피할 수도 있었음에도 불구하고 회피하지 않고 공사에 불리하게 작용할 수 있는 진술을 한 것은 공사를 해하거나 공사의 이익에 반하는 행위를 하였다고 볼 수 있다.

이와 같은 ㉡㉡㉡ 부장의 진술행위 등은 ㉠㉠그룹이 제기한 「상사중재 취소소송」에서 공사에 불리하게 작용하여 약 25억 원의 손해배상 및 20년 동안 연간 약 100만 톤의 곡물 구매의무를 부담해야 될 위험에 처할 뻔한 상황에 영향을 끼쳤다고 볼 수 있으며, 동 소송에 대응하기 위해 공사(aT)의 변호사 수임료 등 약 1억 원의 비용과 행정소요 발생에 무관하다고 보기 어렵다.

<관련자 의견 및 검토 결과> ㉡㉡㉡ 부장은 문답을 통해 본인의 진술 내용은 공사가 어떠한 과정과 절차로 승소하였는지를 알 수 없는 상황에서 동 업무를 담당하면서 추진해 온 내용을 일관성 있게 사실적인 내용을 전하고자 하였을 뿐, 공사와 의도적으로 상반되는 진술을 한 것은 아니라고 주장하였다. 또한 2016년 7월 5일에 본인의 진술서를 공증하는 과정에서도 법원에 제출되는 줄 몰랐으며, 진술서 내용에 “법원이 문제의 진정한 상태에 대해 알 수 있도록 이 진술서를 작성한 것”이라고 기술되어 있는 것은 관례적으로 쓰는 문구로써 나의 진술서가 사실적인 것이라는 것을 확인시켜주고자 하는 정도의 의미였다고 주장하였다.

그러나 ㉹㉹㉹ 부장의 본인이 진술서 내용에도 있듯이 ‘2013년 7월경 ☆☆팀 장(&&&)과 후임 ◆◆◆◆처장(ㄱㄱㄱ)으로부터 공사와 ●●그룹이 동 계약문제로 중재소송 중이라고 들었고, 그 후 공사가 중재에서 성공적 결과를 얻었다는 것을 들었으며 공사가 ●●그룹으로부터 곡물을 구매할 구속력있는 의무가 없고, 곡물구매는 공개경쟁입찰로 한다고 성공적인 주장을 하였다’라고 들은 사실들에 비추어 볼 때 본인의 진술이 공사의 주장과 상반되는 줄 몰랐다고 하는 것은 납득하기 어렵다. 또한 본인의 진술서를 공증받을 당시 맨 앞 표지에 제출할 법원명, 사건번호, 소송청구제목, 원고·피고명이 기재되어 있음에도 법원에 제출되는 줄 몰랐다는 주장도 일반적인 상식 수준에서는 납득하기 어렵다.

다. 징계요구 사유 및 양정

감사결과 확인된 ㉹㉹㉹ 부장의 행위는 ‘임직원은 직무를 수행함에 있어 공사의 이해와 상충되는 행위나 이해관계를 회피하도록 노력하여야 하며, 임직원은 공사와 개인 또는 부서간의 이해가 상충될 경우에는 공사의 이익을 우선적으로 고려하여야 한다’라고 규정하고 있는 공사 「임직원 윤리·인권강령」 제7조(이해충돌회피)를 위반한 것이다. 이러한 규정 위반은 직무상 명령 내지 의무에 반하는 행위라고 할 것이며, ㉹㉹㉹ 부장이 사실에 부합하지 않거나 공사의 직원으로서 공사의 입장과는 반대되는 진술서를 소송 상대방인 ●●그룹에 건네준 행위는 공사의 입장에 반하는 주장을 대외적으로 한 것으로 공사의 명예와 위신을 손상시키는 행위로 볼 수 있다. 따라서 ㉹㉹㉹ 부장의 행위는 「취업규칙」 제3조(준수의무), 제6조(품위유지 의무)를 위반한 것이라 판단된다.

제3조(준수의무) 직원은 법령과 한국농수산식품유통공사의 정관 및 모든 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 충실히 복종하여야 하며, 성실·근면하게 근무하여 담당한 직무를 완수하여야 한다. 제6조(품위유지의 의무) 직원은 공사의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 되며 상호 인격을 존중하여 직장윤리를 확립하는데 노력하여야 한다.
--

징계사유와 관련해서는 공사 「인사규정」 제44조 제1항은 ‘법령, 정관 및 모든 규정에 위반하거나 직무상의 정당한 명령에 복종하지 아니할 때(제1호)’, ‘직무의 내외를 막론하고 공사의 체면 또는 위신을 손상시켰을 때(제3호)’ 등을 징계사유로 규정하고 있다.

결국 공사 「임직원 윤리·인권강령」 제 7 조(이해충돌회피) 및 「취업규칙」 제3조(준수의무), 제6조(품위유지 의무)를 위반한 ㉡㉡㉡ 부장의 행위는 인사규정 제44조 제1항 제1호, 제3호의 징계사유에 해당되며 인사규정시행세칙 별표9의 징계양정 기준상 ‘근무규칙 위반(기타)’, 및 ‘품위유지 의무 위반(기타)’에 해당된다. 공사가 승소한 내용을 직원(㉡㉡㉡, ㉡㉡㉡)으로부터 들어서 인지를 하고 있었던 상황에서 공사의 주장과 반대되는 내용을 소송상대방에 진술한 것은 고의가 있다고 판단되고, 공사를 해하거나 공사의 이익에 반하는 행위는 비위의 도가 가볍지는 않지만 결과적으로 ㉡㉡그룹의 소송은 기각되어 공사가 입은 피해가 적고 피해금액(응소 비용 등)과의 인과관계가 있다고 단정하기 어려우므로 비위의 도는 가볍다고 판단되어 “정직”의 징계가 요구된다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡처장은 위 사람을 「인사규정」 제44조의 규정에 따라 징계(정직) 처분하시기 바랍니다.